

אפולו פאוור בע"מ ("החברה")

5 ביוני, 2025

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

הנדון: דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) של החברה לאישור הסדר לשינוי תנאי כתבי האופציה (סדרה 7) של החברה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

בהמשך לדיווחים המיידים של החברה¹, לרבות אודות החלטת בית המשפט המחוזי נצרת מיום 5.6.2025 (פר"ק 64712-05-25), ובהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התש"ס-2002 ("תקנות פשרה או הסדר"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב והוכחת בעלות בכתבי אופציה לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה), התשע"ה-2014 ("תקנות כתבי אופציה"), מתכבדת החברה להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) של החברה, שתתקיים ב- 26 ביוני, 2025, במשרדי ש. הורוביץ ושות' ברחוב אחד העם 31, תל אביב, בשעה 10:00 ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"). אם לא ימצא מנין חוקי כמפורט להלן, כעבור חצי שעה מן המועד הנקבע לאסיפה, תדחה האסיפה בשבוע ימים, ותתקיים ב- 3 ביולי, 2025, באותה השעה ובאותו המקום.

1. פירוט הנושא שעל סדר היום באסיפה ועיקרי ההחלטה המוצעת

1.1 אישור הסדר לשינוי תנאי כתבי האופציה (סדרה 7) על פי סעיף 350 לחוק החברות

1.1.1. רקע:

1.1.1.1. החברה הנפיקה את כתבי האופציה (סדרה 7) (מספר נייר ערך 1214733) ("כתבי האופציה (סדרה 7)") על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 8 בדצמבר, 2024 ("דוח הצעת המדף")².

נכון למועד זה, קיימים במחזור 2,099,580 כתבי אופציה (סדרה 7) אשר נרשמו למסחר בבורסה על פי דוח הצעת המדף. כל אחד מכתבי האופציה (סדרה 7) ניתן למימוש למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, כאשר מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) עומד על 625 אג' (לא צמוד) ("מחיר המימוש הקיים"). בהתאם לדוח הצעת המדף, תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) הינה ממועד רישומם למסחר בבורסה ועד ליום 10.9.2025 (כולל). כתב אופציה (סדרה 7) אשר לא ימומשו עד למועד האמור, יפקע ויהיה בטל ומבוטל ("מועד הפקיעה הקיים").

יתר תנאי כתבי האופציה (סדרה 7) מפורטים בדוח הצעת המדף.

¹ מיום 22.5.2025 (מס' אסמכתאות 2025-01-036341 ו- 2025-01-036512) ומיום 5.6.2025 (מס' אסמכתא 2025-01-040399), אשר נכללים בזאת על דרך ההפניה.

² (מס' אסמכתא: 2024-01-622865), אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה.

1.1.1.2. הכדאיות במימוש כתבי האופציה (סדרה 7) במחיר המימוש הקיים נמוכה והסיכוי שהחברה תגייס באמצעותם כספים עד מועד הפקיעה הקיים נמוך ביותר.

1.1.1.3. לאור מצב דברים זה, ביום 22.5.2025, החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור בית המשפט להסדר המוצע, על פי סעיף 350 לחוק החברות, על תיקון כתבי האופציה (סדרה 7) של החברה בהתאם לתנאי ההסדר המוצע כמפורט בסעיף 1.1.2 להלן.

החלטת דירקטוריון החברה לפנות לבית המשפט נעשתה לאור הוראות סעיף 5.2.10 לדוח הצעת המדף, לפיהן לא ניתן לשנות את מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) למעט במסגרת הליך של הסדר או פשרה אשר אושר על ידי בית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות.

1.1.1.4. ביום 22.5.2025, הגישה החברה לבית המשפט המחוזי בנצרת בקשה בכתב, לפי סעיף 350 לחוק החברות ולפי תקנות פשרה או הסדר, בין היתר, למתן צו לכינוס אסיפות כלליות נפרדות של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7), כתבי האופציה (סדרה 8) ושל בעלי המניות של החברה לצורך אישור שינוי תנאי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) בהתאם להסדר המוצע, כמפורט להלן ("הבקשה לזימון אסיפות").

1.1.1.5. ביום 5.6.2025, נעתר בית המשפט המחוזי בנצרת לבקשה לזימון אסיפות, והורה על כינוס אסיפות כלליות נפרדות כאמור בבקשה לזימון אסיפות ("ההחלטה על כינוס אסיפות").

1.1.1.6. לפרטים נוספים אודות הבקשה לזימון אסיפות וההחלטה על כינוס האסיפות, ראו דיווחיה המידיים של החברה ביחס להסדר המוצע, המפורטים בה"ש 1.

1.1.2. ההחלטה המוצעת
מוצע לאשר הסדר שעניינו שינוי תנאי כתבי האופציה (סדרה 7), בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות ובהתאם לתקנות פשרה או הסדר, כמפורט להלן ("ההסדר המוצע"):
הפחתת מחיר המימוש ל- 430 אג' (לא צמוד) ("הפחתת מחיר המימוש").

לא יחול כל שינוי נוסף בתנאי כתבי האופציה (סדרה 7).

לעמדת החברה, תוצאת ההסדר המוצע מהווה הטבה למחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7), מבלי שתהיה פגיעה בבעלי מניות החברה ו/או בנושה.

1.1.3. תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה
ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סברו כי ההסדר המוצע הינו לטובת החברה, לבעלי מניותיה ולמחזיקי האופציה (סדרה 7), מהנימוקים כדלקמן:

1.1.3.1. המועד האחרון למימוש כתבי האופציה (סדרה 7) חל ביום 10.9.2025 (כולל) ומחיר המימוש להמרת כל כתב אופציה (סדרה 7) למניה רגילה אחת עומד על סך של 625 אג' (לא צמוד) לכל כתב אופציה.

1.1.3.2. המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה בשלושים ימי המסחר שקדמו למועד אישור הדירקטוריון הינו 273 אג'. שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 21.5.2025 עמד על 278 אג'. השוואה בין מחיר המימוש הקיים של כתבי האופציה (סדרה 7) לבין המחיר הממוצע ושער הנעילה כאמור מראה כי הסבירות למימוש כתבי האופציה (סדרה 7) עד המועד האחרון למימוש הינה נמוכה וכי נכון למועד זה לא קיימת כדאיות כלכלית למימושם.

1.1.3.3. היה וימומשו כתבי האופציה (סדרה 7) של החברה, יביא הדבר להזרמת הון נוסף לחברה, ללא עלויות נוספות כלשהן, ויתרום לחיזוק בסיס ההון שלה.

1.1.3.4. גיוס הון על דרך של מימוש כתבי אופציה (סדרה 7) הינה אפשרות גיוס זולה ומשתלמת, שכן החלופה של גיוס הון על פי תשקיף, כרוכה בעלויות ניכרות, גבוהות באופן משמעותי מהעלויות הכרוכות בהפחתת מחיר המימוש על פי הוראות סעיף 350 לחוק החברות.

1.1.3.5. להערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, במקרה בו מחיר המימוש הקיים לא יופחת, ולאור הסבירות הנמוכה שכתבי האופציה (סדרה 7) ימומשו עד למועד הפקיעה הקיים, כתבי האופציה (סדרה 7) יפקעו מבלי שיעלה בידי החברה לגייס כספים כלשהם באמצעותם.

1.1.3.6. בידי החברה כתב התחייבות חתום בידי שלושה בעלי מניות (וסטאר אחזקות בע"מ, ישי מור ויוסף מור) המחזיקים ביחד בכ- 60.8% (1,275,750 יחידות) מכלל כתבי האופציה (סדרה 7), אשר בגדרו התחייבו השלושה באופן בלתי חוזר לממש את מלוא כתבי האופציה (סדרה 7) שבידיהם, אם החברה תודיע להם טרם תסופק תקופת המימוש כי היא זקוקה לכספי המימוש לצורך המשך פעילותה. זאת בכפוף להפחתת מחיר המימוש ל- 430 אג' (לא צמוד) לכל כתב אופציה (סדרה 7), בהתאם להסדר המוצע. בנסיבות אלה מובן כי אישור ההסדר המוצע צפוי לאפשר לחברה לגייס הון משמעותי.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

2.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום הינו הרוב הקבוע בסעיף 350(ט) לחוק החברות, קרי, רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה (למעט נמנעים), שבידם יחד שלושה רבעים (75%) של הערך המיוצג בהצבעה.

2.2 סיווג מחזיק בכתבי אופציה (סדרה 7) כבעל עניין אישי עודף
משתתף באסיפה שהינו בעל החזקה מהותית במניות החברה, ייחשב כ"בעל עניין אישי עודף", והצבעתו לא תימנה לצורך מניין הרוב הנדרש בקבלת אישור אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7).

לעניין זה:

"החזקה מהותית במניות החברה" - תתקיים כאשר שיעור ההחזקה במניות החברה של בעל מניות עולה על 70% משיעור ההחזקה בכתבי האופציה (סדרה 7) של בעל המניות, כהגדרת מונחים אלה להלן ;

"שיעור ההחזקה במניות החברה" - שיעור כמות מניות החברה שבידי המחזיק מסך ההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה,

"שיעור ההחזקה בכתבי אופציה (סדרה 7)" - שיעור כמות החזקות כתבי האופציה (סדרה 7) שבידי המחזיק מסך כתבי האופציה (סדרה 7) הרשומים למסחר.

מחזיק כתבי אופציה (סדרה 7) המבקש להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום, יציין במקום שנקבע לכך במסגרת כתב ההצבעה או במסגרת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיפים 4 ו-5 להלן בהתאמה, או שיציין עם פתיחת האסיפה הכללית (ככל שבחר להצביע בעצמו או באמצעות מיופה כוח), האם הינו או אינו מחזיק במניות החברה, וככל שהינו מחזיק במניות החברה, יפרט את כמות המניות של החברה שבהם הוא מחזיק.

מחזיק כתבי אופציה (סדרה 7) שלא יסמן האם הינו או אינו מחזיק במניות החברה ו/או לא יפרט את כמות מניות החברה שבהם הוא מחזיק, לא תבוא הצבעתו במניין.

הצבעה באסיפה

3.

כל מחזיק כתבי אופציה (סדרה 7) זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית (כמפורט להלן), בכפוף להוכחת בעלותו בכתבי האופציה (סדרה 7) של החברה במועד הקובע.

מחזיק כתבי אופציה (סדרה 7) רשאי למנות בא כח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באופן אישי ובין באמצעות כתב הצבעה. כל מסמך הממנה בא כוח להצבעה ("**כתב המינוי**"), ייפוי-כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו המאושר על ידי עורך-דין וכן אישור בעלות, כמפורט להלן, יופקדו במשרדי ש. הורוביץ ושות' בכתובת המפורטת לעיל עד 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה.

בהתאם לתקנות כתבי אופציה, מחזיק שלזכותו רשום כתב אופציה (סדרה 7) אצל חבר בורסה ואותו כתב אופציה (סדרה 7) נכלל בין כתבי האופציה הרשומים במרשם המחזיקים בכתבי האופציה (סדרה 7) על שם החברה לרישומים ("**מחזיק כתבי אופציה (סדרה 7) לא רשום**"), זכאי להוכיח את בעלותו בכתב האופציה (סדרה 7) לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה שאצלו רשומה זכותו לכתב אופציה (סדרה 7), בדבר בעלותו על כתב האופציה (סדרה 7) במועד הקובע.

מחזיק כתבי אופציה (סדרה 7) לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר שבאמצעותו הוא מחזיק את כתבי האופציה (סדרה 7) או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כמו כן, מחזיק כתב אופציה (סדרה 7) לא רשום זכאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בהתאם להוראות תקנה 6 לתקנות כתבי אופציה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בהתאם לתקנה 4 לתקנות כתבי אופציה, לא יינתן אישור בעלות למי שכתבי האופציה (סדרה 7) בבעלותו מושאלים למסחר בבורסה במועד הקובע.

בהתאם להוראות סעיפים 75 ו-83(ד) לחוק החברות, ככל שמחזיק בכתבי אופציה (סדרה 7) יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של מחזיק בכתבי אופציה (סדרה 7) בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה

4.

מחזיק כתבי אופציה (סדרה 7) רשאי להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה בגין האסיפה האמורה באתר ההפצה של הרשות, בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il; ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת האינטרנט: maya.tase.co.il. מחזיק כתבי אופציה (סדרה 7) רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה.

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, לא יאוחר מ- 5 ימים לאחר המועד הקובע קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של הרשות, לכל מחזיק כתבי אופציה (סדרה 7) לא רשום, אלא אם כן הודיע מחזיק כתבי האופציה (סדרה 7) לחבר הבורסה כי אינו מעוניין בכך או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע (כהגדרתו להלן).

מחזיק כתבי אופציה (סדרה 7) הרשום במרשם המחזיקים בכתבי האופציה (סדרה 7) של החברה המעוניין להצביע בכתב, יציין בכתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות.

מחזיק כתבי אופציה (סדרה 7) לא רשום המעוניין להצביע באסיפה הכללית בהצבעה בכתב, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור הבעלות.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט לעיל, יש להמציא למשרדי ש. הורוביץ ושות' בכתובת המפורטת לעיל עד 4 שעות לפני מועד כינוס כל אסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי ש. הורוביץ ושות'.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

5.

בנוסף לאמור לעיל, רשאי מחזיק כתבי אופציה (סדרה 7) לא רשום להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות כתבי אופציה ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") בקישורית הבאה: <https://votes.isa.gov.il>.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך, לגבי כל אחד ממחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת מחזיק בכתב אופציה (סדרה 7) שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 9(2) לתקנות כתבי אופציה.

חבר הבורסה יעביר, בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד ממחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת, ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

כניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה באמצעות מספר זיהוי של בעל החשבון (או אחד מבעליו, בחשבון משותף) וקוד גישה, אשר יופק עבור בעל החשבון על ידי חבר הבורסה. עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) להצביע ביחס לנושאים של סדר היום, או לחילופין, יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות בכתבי האופציה (סדרה 7) המוחזקים על ידו, ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד ל- 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת ההצבעות") ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

המועד הקובע

6.

המועד הקובע לקביעת זכאות מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 7) לעניין הזכות להצביע באסיפה בהתאם לתקנה 7 לתקנות כתבי אופציה הינו ה- 15 ביוני, 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

המניין החוקי

7.

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, לפחות שני (2) מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 7) בעצמם או על ידי באי כח, המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מסך כתבי האופציה (סדרה 7) הרשומים למסחר, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("המניין החוקי").

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו המקום או למועד אחר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה, ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמה נקראה האסיפה הראשונה ("האסיפה הנדחית").

לא נכח באסיפה הנדחית, מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 7) אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק 2' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"), כמפורט בסעיף 5 לעיל.

סדר יום מעודכן

8.

ייתכן כי לאחר פרסום זימון זה יחולו שינויים בסדר היום של האסיפה. במקרה כאמור, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה הכללית בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה, כמפורט בסעיף 4 לעיל.

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח

9.

נציג החברה לטיפול בדוח הינו עו"ד אמיר עסלי ממשד ש. הורוביץ ושות', אחד העם 31, תל-אביב. טל: 03-5670800, פקס: 03-5660974.

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, באתר האינטרנט של הרשות ובאתר של הבורסה, כמפורט בסעיף 4 לעיל, וכן במשרדי ש. הורוביץ ושות' בכתובת המצוינת לעיל, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-5670800, וזאת עד למועד כינוס האסיפה כמפורט לעיל.

בכבוד רב,

אפולו פאוור בע"מ

באמצעות: עודד רוזנברג, דירקטור ומנכ"ל